

종합감사 결과보고서

(○○지사 및 산하 4개 관리소)

2025. 10.

감 사 실

1. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

관리소의 임대·주택관리에 대한 주요 기본업무의 수행실태 점검을 통하여 업무 취약분야 개선과 부정행위 및 사고 예방을 도모하고, 수범사례를 적극 발굴하여 포상 및 전파함으로써 열심히 일하는 건전한 조직문화를 조성하고자 함

2. 감사대상 : ○○지사 산하 ㉠㉠㉠㉠관리소 등 4개 관리소

부서명	주택유형	세대수	직전감사 년월	부서장
㉠㉠㉠㉠	★★	*,***	2022. 9.	㉡㉡㉡
㉢㉢㉢㉢	★★	*,***	2022. 9.	㉣㉣㉣
㉤㉤㉤㉤	★★	*,***	2022. 9.	㉥㉥㉥
㉦㉦㉦㉦	★★	*,***	2022. 9.	㉧㉧㉧

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2025. 7. 14. ~ 7. 18.
- 감사인원 : 차장 외 1명

4. 감사중점

- 예비입주자 모집 등 공급업무, 임대조건 적용 및 임대조건 신고, 입주 자격 심사(주택, 소득, 자산, 중복입주), 거주자 실태조사 등 임대업무 실태
- 관리비 집행 및 정산, 사업자 선정 및 대금지급, 잡수입 사용의 적정 여부 및 적격증빙 수취, 관리규약 개정 및 절차준수 여부, 지원금 관리 업무, 차량 관리 업무, 공기구 비품 관리 업무 등 주택업무 실태

II. 감사결과

1. 총평

○○지사 산하 4개(★★4) 단지에 대한 종합 감사를 실시한 결과 전반적인 업무수행 상태는 양호하나, ㉠㉠㉠㉠ 등 4개 관리소의 입주자격(주택) 검증 업무가 일부 미흡하여 통보(시정완료) 조치 하였고, ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 시정 조치 하였다.

㉢㉢㉢㉢ 등 4개 관리소의 용역 등 사업자 선정 수의계약 업무가 일부 미흡하여 통보 조치하였다.

㉣㉣㉣㉣ 관리소의 용역 등 사업자 선정 경쟁입찰 업무가 미흡하여 주의 조치 하였다.

2. 감사결과 심의 의결

1) 심의일: 2025. 10. 01.

2) 심의결과 총괄

(금액단위 : 원)

합 계			변상 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	징계 (인원)	시정				개선	권고	통보
건수	인원	금액					소계 (금액)	일반	환급 (금액)	회수 (금액)			
13	2	-	-	1 (2)	-	-	-	1	-	-	-	-	11

3) 심의안전 및 처분 내역

관련부서	지 적 사 항	처분 종류	요구서 번호
가가가가	입주자격(주택) 검증 업무	통보(시정완료), 시정	1
	재임대(신규) 계약 업무	통보 (시정완료)	5
	용역 등 사업자 선정 업무(경쟁입찰)	통보, 주의	7
	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	8
	재임대(신규) 계약 업무 등	현지지도	12
나나나나	입주자격(주택) 검증 업무	통보 (시정완료)	2
	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	9
	입주자격(자산) 검증 업무 등	현지지도	13
다다다다	입주자격(주택) 검증 업무	통보 (시정완료)	3
	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	10
	예비입주자 입주자격(주택) 검증 업무 등	현지지도	14
라라라라	입주자격(주택) 검증 업무	통보 (시정완료)	4
	임대조건 적용 업무(신분적용)	통보	6
	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	11
	재임대(신규) 계약 업무 등	현지지도	15

※ 신분상 처분 관련자 : 주의 1건(2명)

관 련 자			사안별 처분	지 적 사 항	처분소속	최종 처분
현소속	직급	성 명				
가가가가	*급	㉠㉠㉠	주의	용역 등 사업자선정 업무 소홀	가가가가	주의
가가가가	*급	㉡㉡㉡	주의	용역 등 사업자선정 업무 소홀	가가가가	주의

※ 이행관리 전담자 :

3. 처분요구서 : 붙임

제 목 : 입주자격(주택) 검증 업무

소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣

내 용 :

「주택공급에 관한 규칙」 제4조, 「공공주택특별법 시행규칙」 제25조에 따르면 공공임대주택의 입주자격 충족 및 계속거주를 위해서는 ‘무주택 세대구성원’을 유지하여야 하며, 주택소유 여부 판정기준은 「주택공급에 관한 규칙」 제53조 (주택소유 여부 판정기준) 및 공공임대주택 임대운영실무 95p~126p의 법령, 법원 판결 및 유권해석 등에 따른다.

그리고 주거복지실-2636(2020.09.28.)호「무주택 자격심사 업무 철저 안내 (정정), 다른주택 건설지역 이주에 대한 해석」에 따르면 주택전산검색 결과 WISE 시스템에 표기되는 ‘양도일’은 양도소득세 납부기준 양도일, ‘취득일’은 재산세 납세자 지정일, ‘건축물대장상 현소유자’는 건축물대장상의 소유 이력의 전산정보를 기준으로 조회된다. 그리고 무허가 건물 판단 시 등기부등본 또는 건축물대장의 존재여부를 확인하여 등기부등본 또는 건축물대장이 존재하는 경우 무허가 건물로 소명이 불가하다. [표 1] 참조

[표 1] 국토교통부 유권해석 (2024 주택청약 FAQ) Q103~Q104

「주택공급에 관한 규칙」 제53조(주택소유 여부 판정기준) 제8호에 따른 무허가 건물이란?
「주택공급에 관한 규칙」 제53조 8. 무허가건물[종전의 「건축법」 (법률 제7696호 건축법 일부개정법률로 개정되기 전의 것을 말한다) 제8조 및 제9조에 따라 건축허가 또는 건축신고 없이 건축한 건물을 말한다]을 소유하고 있는 경우. 이 경우 소유자는 해당 건물이 건축 당시의 법령에 따른 적법한 건물임을 증명하여야 한다.
종전 「건축법」 제8조에 따른 허가사항 1. 도시지역 및 제2종지구단위구역 안에서 건축물을 건축하거나 대수선하고자 하는 자 2. 대통령령이 정하는 구역 안에서 건축물을 건축하거나 대수선하고자 하는 자 3. 제1호 및 제2호의 지역 또는 구역 외의 지역 또는 구역에서 연면적 200제곱미터 이상이거나 3층 이상인 건축물을 건축하거나 대수선하고자 하는자
「주택공급에 관한 규칙」 제53조에 따라 무주택으로 인정이 가능한 무허가 건물이란 신축 당시의 법령에 따라 적법하게 건축되었으나, 건축법에 따라 허가 및 신청 없이 건축이 가능하여 현재 건축물 대장 또는 등기부등본이 존재하지 않은 건축물을 말한다.

다만, 건축법을 위반하여 건축된 위반건축물 또는 불법건축물은 동 규칙의 적용대상이 아니며, 단순히 **지자체의 무허가건물대장에 등재되어 관리되고 있다는 ‘무허가건물확인원’은 주택 청약 시 무주택으로 인정되는 무허가 건물로 볼 수 없다.**

또한 동문서의 「주택공급에 관한 규칙」 제53조 제2호의 ‘다른 주택 건설지역으로 이주’ 해석에 따르면 검색된 주택을 소유한 당시 해당 주택 건설지역에 거주하다가 다른 주택 건설지역으로 이주한 사실(상속주택의 경우 피상속인의 거주사실)이 확인되는 경우 소명이 가능하며, 주택을 소유한 시점 이후의 거주사실을 확인할 수 없거나 해당주택이 소재한 동일 주택 건설지역에 거주하고 있는 경우 소명이 불가하다. **[표 2] 참조**

[표 2] 주택공급에 관한 규칙 제53조(주택소유 여부 판정기준) 제2호

「주택공급에 관한 규칙」 제53조 2. 도시지역이 아닌 지역 또는 면의 행정구역(수도권은 제외한다)에 건축되어 있는 주택으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 주택의 소유자가 해당 주택건설지역에 거주(상속으로 주택을 취득한 경우에는 피상속인이 거주한 것을 상속인이 거주한 것으로 본다)하다가 다른 주택건설지역으로 이주한 경우 (1) 사용승인 후 20년 이상 경과된 단독주택 (2) 85㎡ 이하의 단독주택 (3) 소유자의 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따른 최초 등록기준지에 건축 되어있는 주택으로서 직계존속 또는 배우자로부터 상속 등에 의하여 이전받은 단독주택		
다음 세가지 항목을 모두 충족할 경우 소명 가능(각 항목의 세부항목은 하나만 충족하면 됨)		
☒	☒	☒
면의 행정구역(수도권 제외) 도시지역이 아닌 지역	사용승인 후 20년 이상 단독주택 85㎡이하의 단독주택 최초등록기준지 상속 단독주택	다른 주택 건설지역 이주

아울러 상속물건과 관련해서는 지방세법 제107조(납세의무자) 제2항 제2호 상속이 개시된 재산으로서 상속등기가 이행되지 아니하고 사실상의 소유자를 신고하지 아니하였을 때 **행정안전부령으로 정하는 주된 상속권자¹⁾에게 재산세 납부할 의무가 있으며, 민법 제997조(상속개시의 원인) 상속은 사망으로 인하여 개시되며, 민법 제187조(등기를 요하지 아니하는 부동산물 취득권) 상속에 의한 부동산 물권 취득은 등기를 요하지 않으나 등기하지 아니하면 이를 처분하지 못하므로 본인 의사와 관계없이 피상속인의 주택을 취득하게 된다.**

1) 「민법」상 상속지분이 가장 높은 사람으로 하되, 상속지분이 가장 높은사람이 두명 이상이면 그 중 나이가 가장 많은 사람으로 한다.

따라서 주택전산검색에 따른 소명처리 시 소명대상 주택의 공부 존재 여부, 공부상 소유주와 임차인과의 관계, 상속으로 인한 취득여부, 재산세 납세자 지정 사유, 지자체 무허가 건물회신 자료, 행정오류 등을 종합적으로 판단하여 무주택 소명처리 하여야 한다.

또한 주거복지실-36(2012.01.03.)호 「유주택세대 민원 처리방안 통보」에 따르면, “임대인 스스로가 임차인에 대한 입주자격 요건의 **흡결을 묵인(默認)²⁾**하여 계약을 갱신한 경우 해당 임차인이 입주자격 요건의 **흡결 없이 자격을 유지하는 때³⁾**에는 새로운 계약갱신을 거절할 수 없다.”는 대법원의 판결사례를 인용하여, 임차인 입주자격 요건의 흡결이 소멸된 때에는 무주택으로 인정하여야 하나, **입주자격 요건의 흡결이 소멸되지 않았을 때에는 유주택자 처리지침에 따라 업무를 처리**하여야 한다.

■ ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 다음과 같이 입주자격(주택) 검증업무를 처리하였다.

1. *0*동 *0*호의 주택소유전산검색 통보 건에 대해 지자체로부터 종전「건축법」 제8조 및 「주택공급에 관한 규칙」 제53조에 따른 주택 신축당시 건축법에 따라 적법하게 건축된 무허가건물임을 회신받아 소명하여야 하나, 단순 무허가건물 대장에 등재되어 관리되고 있다는 ‘무허가건물 확인원’을 회신받아 소명처리 하였다.

2. *0*동 *0*호의 주택소유전산검색 통보 건에 대해 면의 행정구역에 소재한 85제곱미터 이하인 주택이며 다른 주택 건설지역으로 이주한 사실을 확인할 수 있는 서류를 징구 후 소명처리 하여야 하나, 면의 행정구역에 소재한 85제곱미터 이하인 주택임은 확인되나 소유중(2019. 1. 9. 이후) 해당주택에 거주한 이력을 확인할수 없는 ‘1980. 10. 17. ㉠㉠로 이주한 초본을 징구’ 받아 소명처리 하였다.

2) 임대인이 임차인에게 소명자료 제출을 요구하고 그 소명자료가 정당하지 아니함에도 이를 묵인하여 무주택자로 인정할 경우

3) 새로운 계약갱신 이전에 입주자격 요건의 흡결이 소멸한 경우(유주택의 경우 주택 처분)

3. *0*동 **1*호의 주택소유전산검색 통보 건에 대해 등기부등본 또는 건축물 대장의 존재여부를 확인하고 공부가 없는 경우 지자체로부터 종전「건축법」제8조 및 「주택공급에 관한 규칙」제53조에 따른 주택 신축당시 건축법에 따라 적법 하게 건축된 무허가 건축물로 회신받아 소명하여야 하나, 건축물대장이 있음에도 ‘지자체(옥천군)의 무허가 건물 회신’을 받아 소명처리 하였다.

다만 재소명을 안내하여 상속물건 소유권 보존 등기 후 공유지분을 처분하여 소명이 완료되었다.

■ ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 다음과 같이 입주자격(주택) 검증업무를 처리하였다.

1. *0*동 *0*호의 주택소유전산검색 통보 건에 대해 등기부등본 또는 건축물 대장의 존재여부를 확인하고 공부가 없는 경우 지자체로부터 종전「건축법」제8조 및 「주택공급에 관한 규칙」제53조에 따른 주택 신축당시 건축법에 따라 적법 하게 건축된 무허가건물임을 회신받아 소명하여야 하나, 건축물대장이 있음에도 ‘지자체(▣▣▣▣시)의 무허가 건물 회신’을 받아 소명처리 하였다.

다만 재소명을 안내하여 면의 행정구역에 건축된 85제곱미터 이하의 주택으로 취득 당시 상주시에 거주하다 다른 주택건설지역으로 이주한 내역을 징구받아 소명이 완료되었다.

2. *0*동 *0*호의 주택소유전산검색 통보 건은 갱신계약 자격검증 요청결과 유주택자인 세대원(모)이 전입(2022. 11. 1.)하여 유주택자로 갱신계약을 거절 하였어야 하나, ‘검증기준일 2023. 4. 21. 이전 전출’로 소명처리 하고 세대원의 초본만 징구 한 후 2023. 8. 22. 갱신계약을 체결하였다.

■ ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 *0*동 **0*호의 주택소유전산검색 통보 건에 대해 건축물 대장의 소유주와 임차인과의 관계확인 및 재산세 납세자 지정사유 등을 확인한 결과 상속물건으로 확인되어 등기 후 처분하여야 소명처리 할 수 있으나, ‘건축물 대장상 소유주와 임차인의 명의 다름’의 사유로 소명처리 하였다.

다만 재소명을 안내하여 협의분할에 의한 상속물건의 처분으로 소명이 완료 되었다.

■ 라라라라 관리소는 2025. 1. 21. 자격검색 요청한 2024년 하반기 예비입주자의 주택전산검색 통보 건(이**)에 대해 지자체로 무허가건물 확인요청을 하였으나 지자체에서 무허가건물에 대한 해당건물의 법령적법여부는 소유자에게 확인하도록 회신한바 소유자에게 무허가건물의 법령적법여부를 확인하였어야 하나, ‘무허가 건물 여부를 확인할 수 없는 지자체(목포시)의 회신문’으로 소명처리 하였다.

다만 재소명을 안내하여 예비입주자 명단에서 제외하였다.

수감기관 의견

가가가가, 나나나나, 다다다다, 라라라라 관리소는 입주자격(주택) 검증 업무 관련 감사결과를 수용하면서 추후 동일 사례가 발생되지 않도록 관련법령 및 지침 등을 교육하는 등 최선을 다하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

가가가가, 나나나나, 다다다다, 라라라라 관리소는 주택소유 전산검색 소명 업무 시 소명대상 주택의 공부 존재 여부, 공부상 소유주와 임차인과의 관계, 상속으로 인한 취득여부, 재산세 납세자 지정사유 등을 종합적으로 판단하는 등 주거복지실 「무주택 자격심사 업무 철저 안내」 및 법령과 지침에 따라 소명처리가 될 수 있도록 최선을 다하기 바랍니다. 【통보(시정완료)】

가가가가 관리소는 *0*동 *0*호와 *0*동 *0*호의 주택소유 전산검색건에 대한 재소명을 안내하고 상속물건인 경우 공부 존재 여부 확인, 공부상 소유주와 임차인의 관계를 확인하는 등 주거복지실 「무주택 자격심사 업무 철저 안내」 및 법령과 지침에 따라 소명처리가 될 수 있도록 최선을 다하기 바랍니다. 【시정】

제 목 : 재임대(신규) 계약 업무

소 속 : ㉠㉠㉠㉠

내 용 :

주거복지실-746(2020.03.04.)호 「건설임대주택 비주택 거주자 등 취약계층 주거 지원 방안 안내」에 따라 3개월 이상 비주택 거주자로 시장·군수·구청장 또는 사업시행자(LH)가 주거지원이 필요하다고 인정하는 사람 중 전년도 도시근로자 가구당 월평균소득의 50퍼센트 이하에 해당하고 영구임대주택의 입주대상 자산 기준 및 자동차 기준액을 충족할 경우 국민·영구임대주택에 재임대 지원이 가능하다.

비주택 거주자로 선정 후 영구임대주택에 최초입주 시 ‘가군’ 임대조건을 적용하여야 하며, 초기 주거비 부담완화를 위해 임대보증금은 500,000원으로 고정하되 영구임대주택의 ‘가군’ 임대보증금과의 차액분은 계약시점의 감액 전환이율에 따라 월세로 환산하여 임대료에 합산·고지 하여야 한다.

■ ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 다음과 같이 비주택 주거지원대상자의 재임대(신규) 계약 업무를 처리하였다.

1. 2025. 2. 18. 계약체결한 *0*동 **1*호는 계약당시 ‘가군’ 임대보증금 2,760,000원과 500,000원의 차액인 2,260,000원을 계약시점의 감액 전환이율인 연 3.5%로 환산하여 ‘가군’ 임대료인 54,920원과 합산한 61,510원으로 계약을 체결하였어야 하나, ‘나군’ 임대보증금 7,898,000원과 500,000원의 차액인 7,389,000원을 계약시점의 감액 전환이율인 연간3.5%로 환산하여 ‘나군’ 임대료인 88,860원과 합산한 110,430원으로 계약을 체결하였다.

2. 2025. 2. 17. 계약체결한 *0*동 **0*호는 계약당시 ‘가군’ 임대보증금 2,760,000원과 500,000원의 차액인 2,260,000원을 계약시점의 감액 전환이율인 연 3.5%로 환산하여 ‘가군’ 임대료인 54,920원과 합산한 61,510원으로 계약을 체결

하였어야 하나, ‘나균’ 임대보증금 7,898,000원과 500,000원의 차액인 7,389,000원을 계약시점의 감액 전환이율인 연간3.5%로 환산하여 ‘나균’ 임대료인 88,860원과 합산한 110,430원으로 계약을 체결하였다.

다만, 새로이 계약을 체결하고 2025년 7월~9월 임대료 조정 시 과다 부과한 임대료를 감조정하여 시정이 완료되었다.

수감기관 의견

㉡㉡㉡㉡ 관리소는 재임대(신규) 계약 업무관련 감사결과를 수용하면서 추후 동일 사례가 발생되지 않도록 관련법령 및 지침등을 교육하는 등 최선을 다하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

㉡㉡㉡㉡ 관리소는 비주택 거주자의 재임대(신규) 계약 업무 시 주거복지실 「건설임대주택 비주택 거주자 등 취약계층 주거지원 방안 안내」에 따라 ‘가균’ 임대조건을 적용하는 등 재임대(신규) 계약업무에 최선을 다하기 바랍니다.
【통보(시정완료)】

제 목 : 임대조건 적용 업무(신분적용)
 소 속 : ㉠㉠㉠㉠
 내 용 :

영구임대주택의 ①입주자 자격은 「공공주택특별법 시행규칙」 별표3(영구임대주택의 입주자 자격)에 명시되어 있으며, 입주자격별 ②소득 및 자산 적용 기준이 구분된다. 또한, 국토교통부 고시 제2024-158호 「영구임대주택의 표준임대보증금 및 표준임대료 산정기준」 및 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조(임대보증금 및 임대료)에 따르면 ㉠생계·의료급여수급자, ㉡일본군 위안부 피해자, ㉢지원대상 한부모가족, ㉣65세이상 직계존속 부양자는 ③수급자 등 임대조건을 적용할 수 있다. [표 1] 참조

[표 1] 영구임대주택 입주자 자격 및 임대조건 기준

순위	①입주자격	②소득 및 자산 적용 기준	③임대조건
1순위	㉠ 생계급여·의료급여 수급자	미적용	수급자 등
	㉡ 국가유공자 또는 그 유족	적용	비 수급자
	㉢ 일본군 위안부 피해자	미적용	수급자 등
	㉣ 지원대상 한부모가족	미적용	수급자 등
	㉤ 북한이탈주민	적용	비 수급자
	㉥ 장애인(소득 70% 이하자)	적용	비 수급자
	㉦ 65세이상 직계존속 부양자	적용	수급자 등
	㉧ 아동복지시설 퇴소자	적용	비 수급자
	㉨ 65세이상 수급권자 또는 차상위계층	미적용	비 수급자
2순위	㉩ 월평균소득 50% 이하자	적용	비 수급자
	㉪ 국토교통부장관 또는 시도지사 인정자	적용	비 수급자
	㉫ 장애인(소득 100% 이하자)	적용	비 수급자

※ 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조 제3항 2호에 따라 비 수급자도 소득인정액이 생계·의료급여 수급자에 해당하는 기준을 충족할 경우 수급자 임대조건 적용

그리고 주거복지실-3942(2017.05.18.)호 「공공주택특별법 개정 관련 공급유형별 세부 적용방법 수정 안내」에 따라 입주자 유형에 따른 재계약 기준 개정안을 안내하였고, 주거복지실-2229(2020.08.18.) 「갱신계약 업무절차 개선·시행」에 따라 자격검증 요청은 임대차계약기간 만료일 130일 이전에 하여야 하며, 갱신계약 체결 안내 및 부적격자 퇴거 통보는 계약종료 70일 전까지 하여야 한다. [표 2] 참조

[표 2] 갱신계약 주요 업무일정 변경(요약)

업무 내용	갱신 임대조건 결정	안내문발송/ 신청서류접수	입주자격 자료요청	부적격자 소명절차	자격확정/ 결과통보	갱신계약 체결
업무 활동	· 시중전세시세조사 · 임차인대표회의 협의 · 임대조건 인상 여부 결정	제출서류안내 / 접수	주택·소득· 자산등	부 적 격 자 소명	· 적격자 - 계약체결요청 · 부적격자 - 퇴거요청	갱 신 계 약 체결
업무 일정	D-5개월	계약종료 5개월전 10일경	D-130	D-85	D-70	D-Day

또한 사전 제출받은 갱신계약 서류를 확인한 후 「검증기준일^{*}」 기준으로 수급자 등 신분의 ‘가군’ 또는 비수급자인 일반 등 신분의 ‘나군’ 임대조건을 적용하며, 신분변경 세대는 갱신계약 체결일이 갱신 임대차기간 개시일 이전 또는 이후인지에 따라 [표 3]과 같이 적용하여야 한다^{**}.

* 검증기준일 : 범정부의 입주자격검색 결과 등록일

** 「임대업무 실무편람」 IV. 임대주택 임대차 계약업무 / III. 갱신계약 / ① 갱신계약 체결 안내,
② 임대주택 유형별 갱신계약 체결

[표 3] 검증기준일에 따른 신분적용 기준

검증기준일 신분	검증기준일 이후 신분		임대조건 적용
	신분	(신분변경)갱신계약 체결일	
가군(수급자등)	가군		가군
	나군	(관리비보전은 중단)	가군
나군(일반등)	가군	갱신 임대차기간 개시일 이전	가군
		갱신 임대차기간 개시일 이후	나군
	나군		나군

또한 wise시스템에 입주자격검색 요청 시 사회보장정보시스템(범정부)로부터 수신받은 행복e음 자료에 의거하여 수급자 등 신규지정 및 탈락 여부를 사전에 확인하여야 한다*.

* 「임대업무 실무편람」 V. 임대주택 임대조건 적용업무 / II. 영구임대주택 임대조건 / ④ 신분변경 세대 임대조건 / 3. 기타

따라서 갱신계약 대상세대의 임대조건은 입주자격검색 요청 시 임차인이 사전 제출한 서류를 확인하고 범정부로부터 수신받은 행복e음 자료의 검증기준일 기준 신분을 사전에 확인하여 신분별 임대조건을 적용하고, 검증기준일 이후 신분이 변경된 경우 [표 3]과 같이 신분변경일 또는 갱신계약 체결일을 기준으로 임대조건을 적용하여야 한다.

그리고 주거복지실-2319(2024.10.04.) 「영구임대주택 신분변경세대 임대조건 적용기준 개선 안내」에 따라 2025. 1. 1.*부터 임대차계약기간 중 일반 등 에서 수급자 등의 신분으로 변경된 경우 계약기간 중에는 기존 임대조건이 유지되며, 다음 갱신계약시의 신분에 따라 임대조건을 적용하여야 한다.

「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조(임대보증금 및 임대료) 제3항 제2호 및 국토교통부고시 제2019-413호 「영구임대주택의 표준임대보증금 및 표준임대료 산정기준」 제2호 가목에 따라 국가유공자(보훈대상자, 5·18민주유공자, 특수임무유공자, 참전 유공자) 및 그 유족(참전 유공자 제외)이 수급자 또는 소득인정액이 생계 또는 의료급여 수급자에 해당하는 기준을 충족하는 경우 생계·의료급여 수급자 등의 임대조건을 적용하여야 한다.

또한 주거복지실-2890(2018.07.25.)호 「영구임대주택 국가유공자 임대조건 적용 관련 안내」에 따라 국가유공자의 생계·의료급여 수급자 소득인정액 기준충족 여부를 확인하기 위해서는 영구임대아파트 지원대상자 증명서 상 수급자 소득인정액 해당 여부에 ‘여’에 해당하는 증명서를 제출받아야 한다.

㉡㉡㉡㉡ 관리소는 101동 513호 외 3세대의 갱신계약 대상세대의 임대조건 적용을 위하여 입주자로부터 사전 제출받은 징구 서류와 범정부로부터 수신받은 행복e음 검색결과 해당되는 자격현황이 없어 ‘나군’에 해당하므로 1차탈락자 임대조건을 적용하여야 하나, 수급자 등의 임대조건을 적용하였다.

수감기관 의견

㉡㉡㉡㉡ 관리소는 임대조건 적용 업무(신분적용) 관련 감사결과를 수용하면서 추후 동일 사례가 발생되지 않도록 관련법령 및 지침 등을 교육하는 등 최선을 다하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

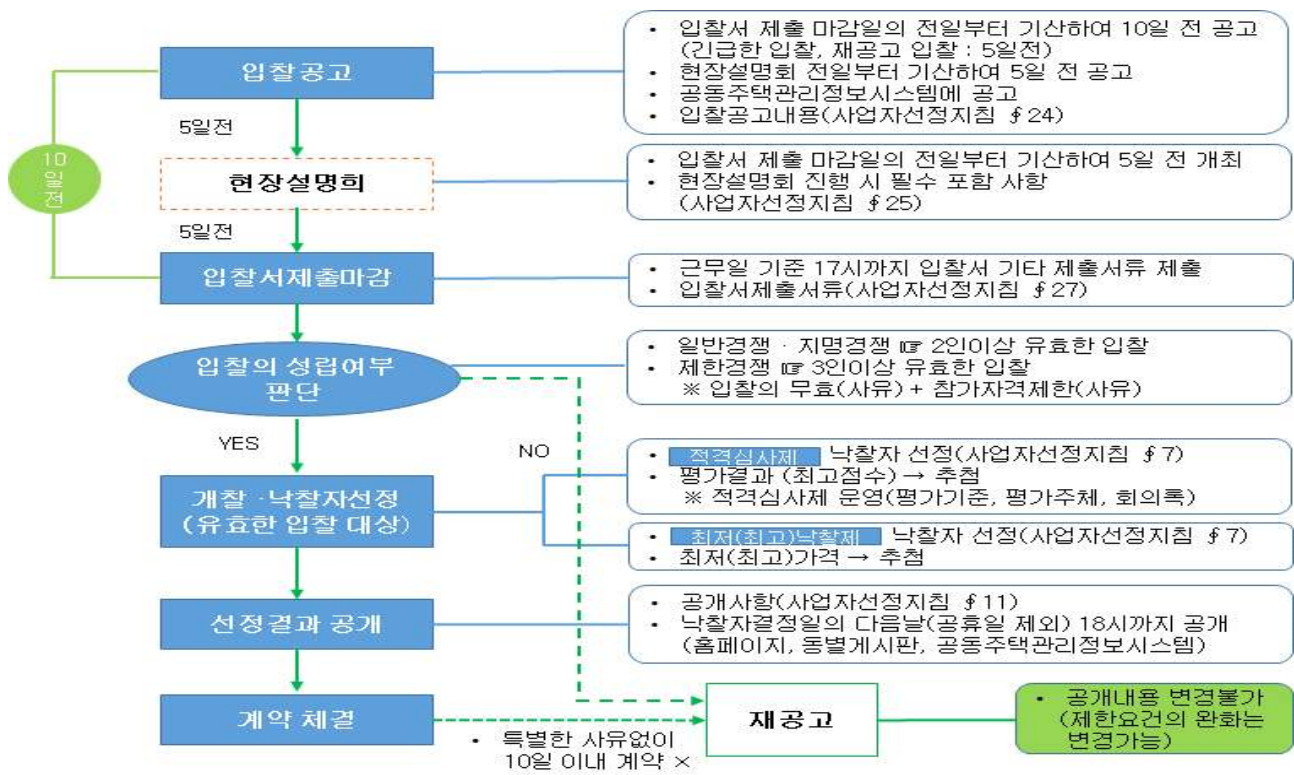
㉡㉡㉡㉡ 관리소는 갱신세대의 임대조건 결정 시 임차인이 제출한 서류와 수신 받은 범정부(행복e음) 검증기준일 기준 신분에 따라 수급자 등 신규지정 및 탈락 여부를 면밀히 검토하여 갱신 임대조건 적용 업무를 처리하시기 바랍니다. 【통보】

제 목 : 용역 등 사업자 선정 업무(경쟁입찰)
 소 속 : ㉠㉠㉠㉠
 내 용 :

공동주택 관리주체는 관리비등의 집행을 위한 사업자를 선정할 경우 「공동주택 관리법 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정) 및 국토교통부 고시⁴⁾ 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」을 따라야 하며, 사업자 선정지침 개정 내용 및 관련업무 매뉴얼을 매년 공문⁵⁾으로 시행하고 있다.

경쟁입찰에 의한 사업자 선정 시 [그림] 과 같이 사업자 선정업무를 처리 하여야 한다.

[그림] 경쟁입찰에 의한 사업자선정 절차 흐름도



4) 국토교통부 고시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제2024-196호(2024.04.11.), 제2023-341호(2023.06.22.) 등
 5) 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정 및 관련 업무 매뉴얼 안내 주택관리실-663호(2024.04.23.), 주거복지실-2192호(2023.07.24.) 등

그리고 「주택관리업자 및 사업자선정지침」 제7조(낙찰의 방법) ① 낙찰의 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 적격심사제: [별표 5], [별표 6]의 평가기준에 따라 최고점을 받은 자를 낙찰자로 선정하는 방식
2. 최저낙찰제: 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정하는 방식
3. 최고낙찰제: 최고가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정하는 방식

■ 선정지침 제26조(참가자격의 제한) 및 제27조(제출서류) 발췌

제26조(참가자격의 제한) ① 사업자가 입찰공고일 현재 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 경쟁입찰에 참가할 수 없으며, 입찰에 참가한 경우에는 그 입찰을 무효로 한다.(수의계약의 경우에도 해당된다) 다만, 제4호의 경우에는 제1항 본문에 따른 입찰공고일 현재를 입찰서 제출 마감일까지로 한다.

1. 사업종류별로 해당 법령에 따른 면허 및 등록 등이 필요한 경우 그 자격요건을 갖추지 아니한 자
2. 해당 법령에 따른 영업정지 처분을 받고 그 영업정지 기간 중에 있는 자
3. 국세 및 지방세를 완납하지 아니한 자
4. 해당 입찰과 관련하여 물품·금품·발전기금 등을 입주자, 사용자, 입주자 대표회의(구성원을 포함한다), 관리주체(관리사무소 직원을 포함한다) 등에게 제공하거나 제공하기로 약속한 자
5. 해당 공동주택의 입주자대표회의의 구성원(그 배우자 및 직계존비속을 포함한다), 관리사무소장 또는 관리직원이 운영하는 사업자
6. 사업자 선정과 관련하여 입찰담합으로 공정거래위원회로부터 과징금 처분을 받은 후 6개월이 경과되지 아니한 자

제27조(제출서류) 입찰에 참가하는 사업자는 다음 각 호의 서류를 관리주체에게 제출한다.

1~9호 “생략”

10. 해당 법령에 따른 처분권자가 발급(위탁발급 포함)한 입찰공고일 전일 기준으로 최근 1년간 행정처분 확인서 1부
11. 그 밖에 입찰에 필요한 서류(제26조제1항제6호 및 제27조제1호부터 제7호와 관련한 추가서류에 한하며, 그 밖의 서류를 포함하지 못한다)

■ 경쟁입찰 절차(선정결과 공개, 입찰 서류 등)

○ ○○○○○관리소는 2025년 알뜰시장 계약(일반경쟁 최고가) 입찰을 진행하면서 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제6호에 따라 입찰담합에 따른 공정거래위원회의 과징금 처분 여부를 확인하기 위하여 입찰 공고일 기준 최근 6개월간의 법 위반사실 확인서를 제출받아 입찰 참가자격 제한 여부를 확인해야 하나 법 위반사실 확인서의 조회기간이 입찰공고일 기준으로 적정하지 않았다.

수감기관 의견

○○○○○ 관리소는 용역 등 사업자 선정 지침과 관련한 감사결과를 수용하면서 해당 직원에 대한 교육 등으로 재발 방지에 노력하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

○○○○○ 관리소는 향후 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. 【통보, 주의】

[관련자]

성명	직급	수행직무	근무기간 (담당기간)	처분	현소속
○○○○	*급	관리소장	20**.**. ~ 현재	주의	○○○○○
○○○	*급	계약담당	20**.**. ~ 현재	주의	○○○○○

제 목 : 용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)

소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣

내 용 :

공동주택 관리주체는 관리비등의 집행을 위한 사업자를 선정할 경우 「공동주택 관리법 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정) 및 국토교통부 고시⁶⁾ 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」을 따라야 하며, 사업자 선정지침 개정 내용 및 관련업무 매뉴얼을 매년 공문⁷⁾으로 시행하고 있다.

따라서 사업자 선정 시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침(이하 ‘선정지침’이라 한다)」 제4조(입찰의 방법) 제1항에 따라 “경쟁입찰”이 원칙이고, 제3항에 따라 [별표 2]에 해당하는 경우 수의계약을 할 수 있으며, 수의계약 시 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼」에 따라 사업자선정 업무를 처리하여야 한다. 선정지침 [별표 2]의 제6호·제7호에 해당하는 수의계약 업무 절차는 [그림 1], 선정지침 [별표 2]의 제9호에 해당하는 수의계약 업무 절차는 [그림 2]와 같다.

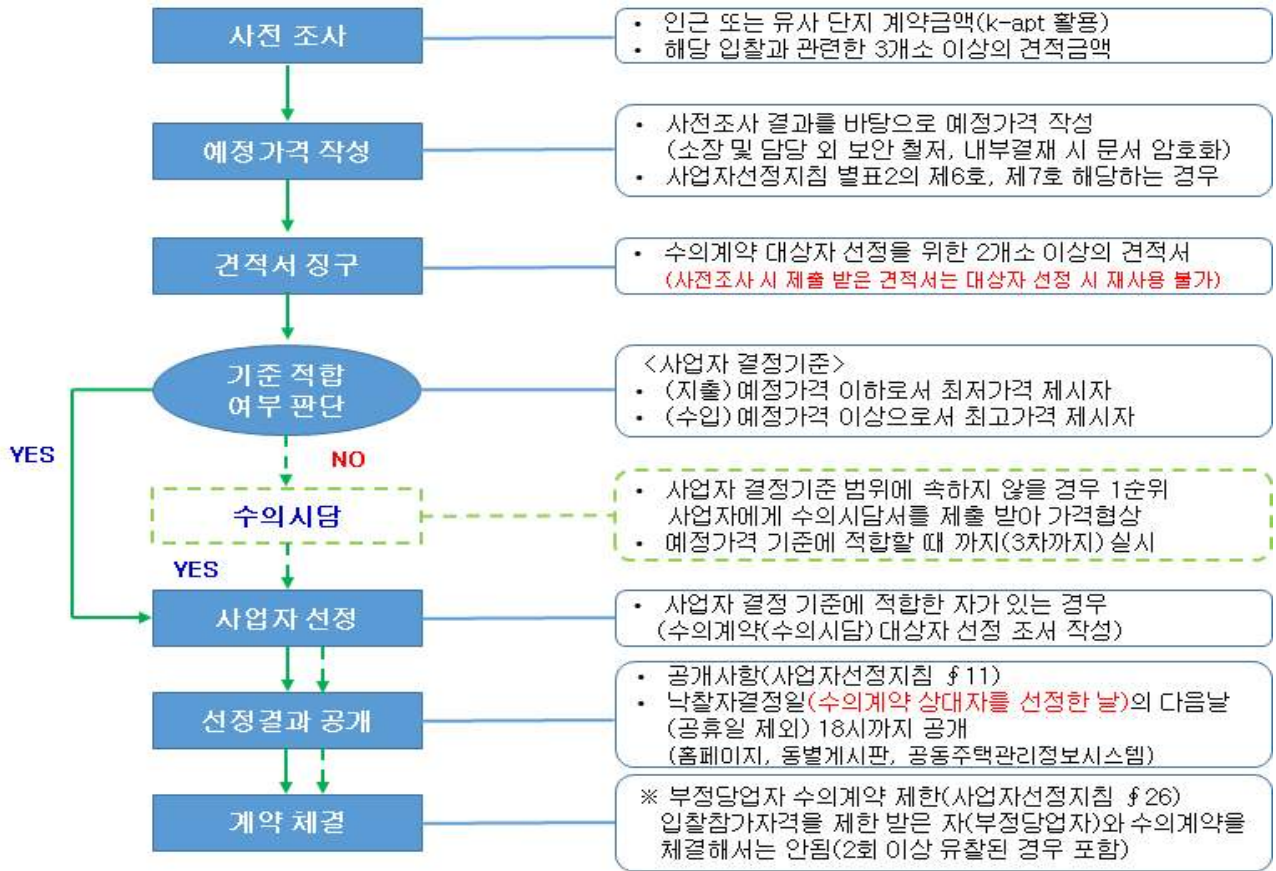
[별표 2] (지침 제4조제3항 관련) “수의계약의 대상” 발췌

6. 공사 및 용역 등의 금액이 500만원(부가가치세를 제외한 금액을 말한다) 이하인 경우로서, 2인 이상의 견적서를 받은 경우. 다만, 이 경우 동일한 목적을 달성하기 위한 공사 및 용역 등을 시기나 물량으로 나누어 계약할 수 없다.
7. 일반경쟁입찰 또는 제한경쟁입찰이 2회 이상 유찰된 경우. 다만, 이 경우에는 최초로 입찰에 부친 내용을 변경할 수 없다.
9. 계약기간이 만료되는 기존 사업자([별표7]의 사업자로서 공사 사업자는 제외한다)의 사업수행실적을 관리규약에서 정하는 절차에 따라 평가하여 다시 계약이 필요하다고 영 제14조제1항에 따른 방법으로 입주자대표회의에서 의결(임대주택의 경우 임대사업자가 임차인대표회의와 협의)한 경우

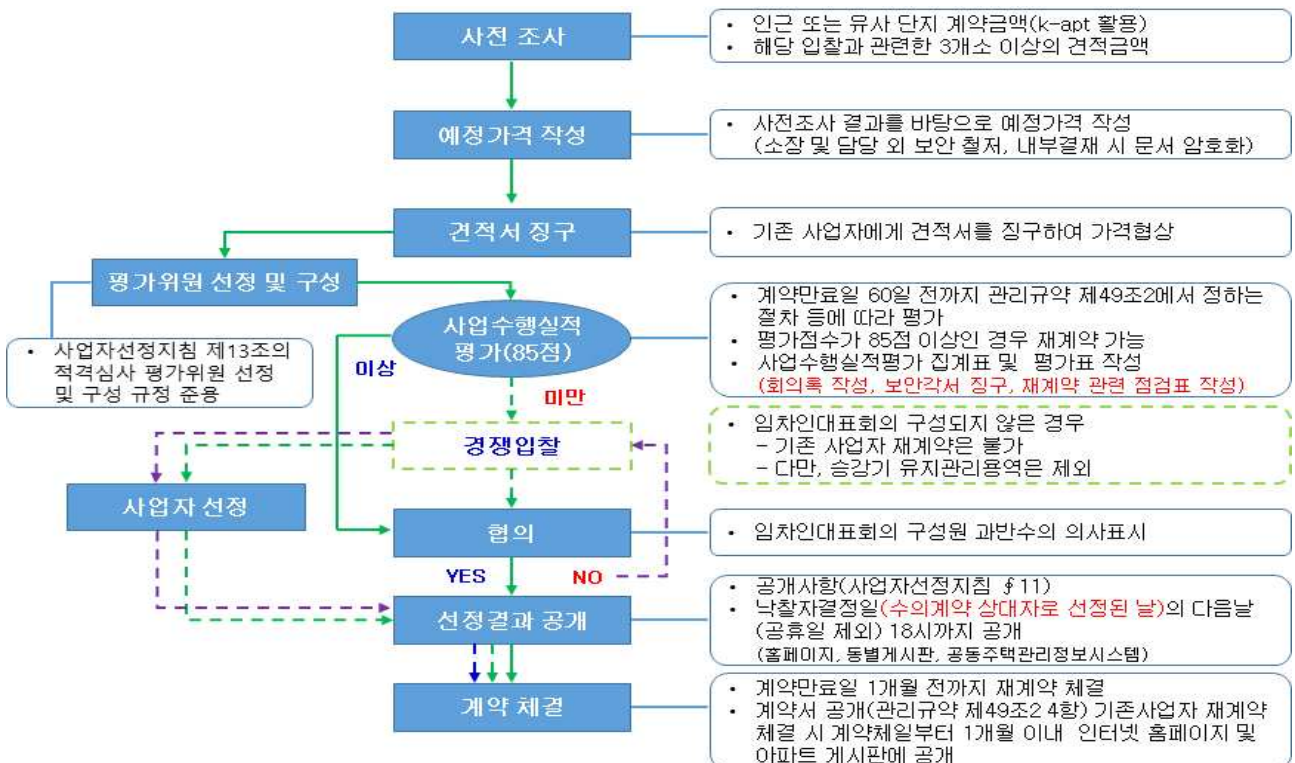
6) 국토교통부 고시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제2024-196호(2024.04.11.), 제2023-341호(2023.06.22.) 등

7) 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정 및 관련 업무 매뉴얼 안내 주택관리실-663호(2024.04.23.), 주거복지실-2192호(2023.07.24.) 등

[그림 1] 수의계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 [별표 2]의 제6호·제7호 관련)



[그림 2] 기존사업자 재계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 [별표 2]의 제9호 관련)



국토교통부에서 고시한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」과 주택관리실에서 안내한 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼」에 따른 업무절차 및 수감 업무 수행 실태는 다음과 같다.

■ 예정가격 작성, 견적서 징구, 사업자 결정(기준 적합여부 판단)

- 계약체결 전에 계약금액의 결정기준으로 삼기 위해 미리 작성·비치해야 하는 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대해 결정하여 예정가격 조서를 작성하며, 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 예정가격조서를 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하여야 한다.

- 기존사업자 재계약 시 기존 사업자에게 견적서를 징구하여 가격협상(필요시 수의시담)을 진행하고, 결정된 가격에 대한 점수를 포함하여 사업수행실적 평가를 하여 한다. 평가위원은 관리소장과 관리소장이 선정한 임차인 4명 이상(임차인 대표회의외 임차인 1명이상)으로 구성하여 보안각서를 제출받아야 하고, 회의(평가) 시 회의록을 작성·보관 해야 한다.

그리고 평가시점의 자격유지 여부를 확인하기 위하여 법인등기부등본 등의 서류를 제출받아야 하며 사업수행실적 평가는 계약만료일 60일 전까지 실시하여야 하고, 임차인대표회의와 협의하여 임차인대표회의로부터 문서(회의록) 통보받은 날을 낙찰자 결정일로 한다.

또한 승강기 유지관리 계약을 제외한 기존사업자 재계약은 선정지침 제4조(입찰의 방법)제3항 관련 [별표 2]의 제9호에 따라 임차인대표회의와 협의한 경우에 한해 사업수행실적 평가에 따른 기존 사업자 재계약을 할 수 있다.

- ㉠㉠㉠㉠관리소는 수의계약을 체결하였는데 2023년 재활용품수거 등 8건의 계약은 예정가격 전자문서를 암호화(비공개 6건, 열람등급 1등급 8건)하지 않았고, 기존사업자 재계약인 2023년 승강기유지관리용역 계약은 기존사업자와의 가격 협상을 위한 견적서를 제출받지 않았으며, 사업수행실적 평가 시 회의록을 작성하지 않았다.

○ ㉔㉔㉔㉔관리소는 수의계약을 체결하였는데 2023년 승강기유지관리(*0*동) 등 6건의 계약은 예정가격 전자문서를 암호화하지 않았고, 2023년 알뜰시장 계약은 기존사업자와의 가격협상을 위한 견적서를 제출받지 않았으며, 2022년 재활용품 수거 등 5건의 계약은 기존사업자 재계약 시 사업수행실적 평가 자격유지확인(면허 등)에 필요한 서류를 제출받지 않았다.

그리고 2023년 승강기유지관리(*0*동) 계약은 사업수행실적 평가위원 구성 시 임차인대표회의외 임차인 1명 이상을 포함하지 않고 관리소장과 임차인대표(5명)만으로 구성하였으며, 2023년 승강기유지관리(*0*동) 등 2건의 계약은 사업수행실적 평가 시 회의록을 작성하지 않았다.

○ ㉔㉔㉔㉔관리소는 수의계약을 체결하였는데 2024년 승강기유지관리 계약은 기존사업자 재계약 시 사업수행실적 평가 자격유지확인(면허 등)에 필요한 서류를 제출받지 않았다.

○ ㉔㉔㉔㉔관리소는 수의계약을 체결하였는데 2022년 재활용품수거 등 4건의 계약은 예정가격(예정가격조서)을 작성하지 않았고, 2023년 수목방재 등 3건의 계약은 예정가격 전자문서를 암호화 하지 않았으며, 2023년 승강기유지관리 계약은 기존사업자와의 가격협상을 위한 견적서를 제출받지 않았다.

그리고 2023년 수목방재 등 3건의 계약은 수의계약(수의시담)대상자 선정조서를 작성하지 않았고, 2023년 승강기유지관리 등 4건의 계약은 존사업자 재계약 사업수행실적평가지 평가위원인 관리소장(4건) 및 임차인대표(3건) 등의 보안각서를 징구하지 않았으며, 2024년 재활용품수거 등 3건의 계약은 사업수행실적 평가위원 구성 시 임차인대표회의외 임차인 1명 이상을 포함하지 않고 관리소장과 임차인대표만으로 평가위원을 구성하였다.

또한 2023년 재활용품수거 등 6건의 계약은 사업수행실적평가 회의록을 작성하지 않았고, 2023년 승강기유지관리 등 5건의 계약은 임차인대표회의가 구성된 단지임에도 기존사업자 재계약에 대해 임차인대표회의와 협의하지 않았다.

■ 사업자 선정결과 공개

- 수의계약을 할 경우 선정지침 제11조(선정결과 공개)에 따라 수의계약 상대자를 선정한 경우 선정일⁸⁾의 다음날⁹⁾ 18시까지 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지¹⁰⁾ 및 동별게시판(통로별 게시판 포함), 공동주택관리정보시스템에 공개하여야 한다.
- 기존사업자와 재계약을 체결한 경우 LH「임대주택 표준관리규약」제49조의2(기존사업자 재계약)제4항에 따라 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트 인터넷 홈페이지 및 게시판에 공개¹¹⁾하여야 한다.
- ㉠㉠㉠㉠관리소는 2023년 대기배출시설 자가측정 등 2건의 계약은 K-apt 2건, 홈페이지 1건, 동별 게시판 1건의 사업자 선정결과를 사업자 선정일 전에 공개하였고, 기존사업자 재계약인 2023년 승강기유지관리계약 등 2건의 계약은 계약서를 공개하지 않았다.
- ㉡㉡㉡㉡관리소는 2024년 승강기유지관리 등 4건의 계약은 사업자 선정결과를 기한 내 미공개하였고, 기존사업자 재계약인 2024년 승강기유지관리계약 등 8건의 계약은 계약서를 공개하지 않았다.
- ㉢㉢㉢㉢관리소는 2024년 승강기유지관리 계약은 사업자 선정결과를 기한 내 미공개하였고, 기존사업자 재계약인 2024년 승강기유지관리 계약은 계약서를 공개하지 않았다.
- ㉣㉣㉣㉣관리소는 기존사업자 재계약인 2023년 승강기유지관리 등 11건의 계약은 계약서를 공개하지 않았다.

■ 수의계약 체결 시 받아야 할 서류

8) 기존사업자 재계약은 임차인대표회의와 협의하여 선정된 날(회의록을 통보받은 날)

9) 토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일·대체공휴일을 제외한 날

10) 인터넷 홈페이지가 없는 경우 유사한 기능의 웹사이트 또는 관리사무소의 게시판

11) 공공임대주택은 공동주택관리법 제28조(계약서의 공개) 규정을 적용받지는 않으나, 표준관리규약 개정(2022.05.17.)에 따라 계약서를 공개

- 수의계약 체결할 경우 선정지침 제26조(참가자격의 제한) 확인 및 청렴계약 이행 서약 등을 확인하기 위하여 [표 1]의 서류를 받아야 한다.

[표 1] 수의계약체결 시 받아야 할 서류

징구할 서류		조회기간	비고
사업자등록증	사본		제27조제3호
법인인 경우 법인등기사항증명서	원본		제27조제4호
사업종류별로 해당 법령에 따른 면허 및 등록 등이 필요한 경우 면허증, 등록증 또는 이와 유사한 증명서	사본		지침 제26조제1항 제1호 확인
행정처분확인서(영업정지 확인)	사본	대상자 선정일 기준 1년	제2호 확인
국세 및 지방세 납세증명서	원본		제3호 확인
법 위반사실 확인서(입찰담합 확인)	사본	대상자 선정일 기준 6개월 (24.01.30. 홈넷 공용 게시판 안내)	제6호 확인
청렴계약 이행서약서	원본		청렴, 반부패
수의계약 체결 제한 여부 확인서	원본	22.05.19.(경영지원실-3853, 22.05.17.)	청렴, 반부패
인권보호서약서	원본	22.11.23.(감사실-1697, 22.11.23.)	청렴, 반부패

- 계약을 체결할 때에는 계약의 이행을 담보하기 위하여 계약상대자에게 용역 계약, 단가계약의 경우 부가가치세를 포함한 총액을 기준으로 계약금액의 100분의 10을, 공사계약의 경우 계약금액의 100분의 20을 계약보증금으로 징수하여야 한다.

- 주거복지실-2881(2022.10.07.)호 「경비·청소·소독 등 용역계약서의 지체상금 요율 조정 안내」에 의거 “주택관리업자 및 사업자 선정지침”에 따라 계약하는 모든 용역 계약시 지체상금 요율을 1,000분의 1.25로 적용하여야 한다.

- ㉠㉡㉢㉣관리소는 수의계약 체결 시 확인서류 가운데 2023년 승강기유지관리 용역 계약은 ‘행정처분확인서’를 받지 않았고, 2023년 승강기유지관리용역 등 2건의 계약은 유효기간이 경과된 ‘국세·지방세 납세증명서’를 징구하였다.

그리고 2023년 수목방제 계약은 ‘인권보호서약서’를 받지 않았고, 2024년 승강기유지관리 계약은 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 받지 않았다.

또한 2023년 대기배출시설 자가측정 등 2건의 계약은 계약보증금(보증증권) 징수 시 부가가치세를 제외한 금액의 계약보증금(보증증권)을 징수하였고, 2023년

승강기유지관리용역 계약은 계약보증금(보증증권)을 징수하지 않았으며, 2023년 대기배출시설 자가측정 등 6건의 계약은 지체상금 요율을 1,000분의 2.5(5건)와 1,000분의 1(1건)로 적용하였다.

○ ㉔㉔㉔㉔관리소는 수의계약 체결 시 확인서류 가운데 2023년 대기오염측정 계약은 ‘행정처분확인서’를 받지 않았고, 2022년 재활용품수거 등 2건의 계약은 유효기간이 경과된 ‘국세 납세증명서’를 징구하였다.

그리고 2024년 대기오염측정 계약은 계약보증금(보증증권) 징수 시 부가가치세를 제외한 금액의 계약보증금(보증증권)을 징수하였으며, 2023년 승강기유지관리용역 등 5건의 계약은 지체상금 요율을 1,000분의 2.5(4건)와 0.0%(1건)로 적용하였다

○ ㉔㉔㉔㉔관리소는 수의계약 체결 시 확인서류 가운데 2025년 재활용품수거 등 2건의 계약은 ‘법 위반사실 확인서’를 받지 않았고, 2023년 대기오염측정 계약은 ‘청렴계약 이행서약서’를 받지 않았으며, 2023년 재활용품수거 등 3건의 계약은 ‘인권보호서약서’를 받지 않았다.

그리고 2024년 재활용품수거 등 2건의 계약은 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 받지 않았고, 2023년 승강기유지관리 등 3건의 계약은 지체상금 요율을 1,000분의 2.5(1건)와 0.0%(2건)로 적용하였다.

○ ㉔㉔㉔㉔관리소는 수의계약 체결 시 확인서류 가운데 2023년 대기오염측정 등 2건의 계약은 ‘행정처분확인서’를 징구하지 않았고, 2024년 대기오염측정 계약은 ‘행정처분확인서’의 조회기간이 적정하지 않았으며, 2024년 대기오염 측정 등 4건의 계약은 ‘법 위반사실 확인서’를 징구하지 않았다.

그리고 2023년 대기오염측정 등 2건의 계약은 ‘국세·지방세 납세증명서’를 징구하지 않았고, 2023년 승강기유지관리 등 10건의 계약은 ‘청렴계약 이행서약서’ 3건, ‘인권보호서약서’ 10건, ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’ 5건을 받지 않았다.

또한 2023년 승강기유지관리 등 5건의 계약은 지체상금 효율을 1,000분의 2.5 (3건)와 0.0%(2건)로 적용하였다.

수감기관 의견

가가가가, 나나나나, 다다다다, 라라라라관리소는 용역 등 사업자 선정 지침과 관련한 감사결과를 수용하면서 해당 직원에 대한 교육 등으로 재발 방지에 노력하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

가가가가, 나나나나, 다다다다, 라라라라관리소는 향후 용역 등 사업자선정 업무 시 매년 시행되는 주택관리실의 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」 및 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무를 처리하기 바라며, 특히 사업자 선정결과 공개를 준수하지 않을 경우 과태료¹²⁾ 대상이 되니 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. 【통보】

12) 「공동주택관리법」 제102조(과태료)제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. (제102조제3항제2호: 제7조제1항 또는 제25조를 위반하여 주택관리업자 또는 사업자를 선정한 자)